유치원 내 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인(안)

본 가이드라인은 유치원 내 영상정보처리기 설치·운영과 관련하여「개인정보보호법」 및 같은 법 시행령,「표준개인정보보호지침」,「공공기관 영상정보처리기기 설치운영 가이드라인」을 준수하는데 도움을 주기 위하여 제작한 것입니다.
“자세히 알아봅시다!”는 유치원에서 가이드라인을 보다 편리하고 쉽게 활용할 수 있도록 현장관계자 및 관련 전문가의 의견을 들어 도움이 될 만한 내용을 담았습니다.

1. 가이드라인(안)의 개발 목적

유치원 내 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인 구성(안)은 기존에 고시된 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인, 학교 내 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인, 표준개인정보보호지침을 준용해 유치원에 맞게 수정된 것이다. 특히 개인정보 보보호법 제25조와 동법 시행령 제22조~제27조, 표준개인정보보호지침 제3장의 내용을 근거로 제시하고 있다. 그리고 가이드라인과 별도로 유치원 내 영상정보처리기기와 관련한 여러 가지 쟁점과 그에 대한 해석을 실음으로써 가이드라인의 실효성을 높이고자 하였다. 가이드라인에 포함되는 내용은 다음과 같다.

2. 가이드라인의 구성(안)

구분	내 용	자세히 알아봅시다!
개요	· 제1조(목적) · 제2조(정의) · 제3조(적용 범위) · 제4조(영상정보의 보호 원칙)	
영상정보처리기기의 설치 시 준수사항	· 제5조(사전의견 수렴 및 정보주체의 동의) · 제6조(안내판 설치) · 제7조(설치 구역) · 제8조(영상정보처리기기의 성능기준)	· 교실 내 영상정보처리기기 설치, 정보주체의 동의가 필요합니다. · 영상정보처리기기 설치·운영 목적은 구성원과 합의해 정하여 공지해요. · 영상정보처리기기의 설치·운영 목적에 대해 매해 연초에 신입생 학부모와 재등록 학부모에게 동의를 구해요.

구분	내 용	자세히 알아봅시다!
		· 영상정보처리기기 설치·운영 목적이 교직원의 수업권 침해가 되지 않도록 해요. · 유치원에서 영상정보처리기기 안내판의 설치는 양식에 따라 설치해요. · 유치원에서 영상정보처리기기 설치를 피해야 하는 곳도 있어요.
영상정보처리기기의 운영·관리 시 준수사항	· 제9조(설치·운영 방침 수립) · 제10조(설치·운영 책임자 등의 지정) · 제11조(교육의무) · 제12조(개인영상정보의 안정성 확보를 위한 조치) · 제13조(설치·운영 점검)	· 영상정보처리기기 설치·운영 방침을 마련하고, 관리 책임자와 담당자를 지정해요. · 관리서버와 모니터링 화면은 책임자와 담당자만 접근할 수 있어요. · 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 않도록 영상정보 접근을 제한해요. · 영상정보처리기기의 설치·운영을 주기적으로 점검해요.
영상정보 열람 시 준수사항	· 제14조(열람 기준 및 범위) · 제15조(열람 절차) · 제16조(열람 거부 사유) · 제17조(열람 후 사후조치) · 제18조(비밀유지 의무)	· 열람 기준과 범위는 영상정보처리기기 설치 목적에 따라 정하도록 해요. · 교실에 설치된 영상정보처리기기, 합의했다. · 영상정보 열람 절차는 이렇게 해보세요. · 열람 사유의 경중에 따라 열람 가부를 판단해 학부모에게 필요한 조치를 취해주어요. · 정보주체와 함께 촬영된 다른 정보주체의 영상정보, 미리 동의서를 받으면 열람 가능하지만, 사안에 따라 별도의 동의가 필요해요.

구분	내 용	자세히 알아봅시다!
		· (사전 열람 요청 없이) 아동학대 사유를 의심해 경찰관과 함께 온 경우, 영상정보의 열람을 허가해야 하나요? · 열람 신청 및 열람 후, 유치원장은 반드시 필요한 사후조치를 반드시 할 것을 권장합니다.
영상정보 수집 및 보관 시 준수사항	· 제19조(정보수집 및 처리의 제한) · 제20조(보유 및 삭제)	· 개인영상정보의 수집 시 음성녹음이나 임의조작은 안되요. · 교실 등 비공개공간은 영상정보의 수집 시간을 일과운영시간에 한하도록 합니다. · 개인영상정보의 이용, 제공, 파기 대장을 마련해 영상정보의 보유와 삭제 사항을 기록·관리해요.

제 1 장 개 요

제1조(목적) 이 가이드라인은 「유아교육법」 제2조에 따른 유치원 내 영상정보처리기기 설치.운영과 관련하여 「개인정보보호법」(이하 “법”이라 함) 및 「표준 개인정보 보호지침」(행정자치부고시 제2016-21호, 이하 “표준지침”이라 함)에 따른 준수사항과 세부적인 권장 기준을 제시함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 가이드라인에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “영상정보처리기기”란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유.무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 시행령 제3조에 따른 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 및 네트워크 카메라를 의미한다.(법 제2조제7호, 같은 법 시행령 제3조)
2. “개인영상정보”란 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등 사생활과 관련된 영상으로서 해당 개인의 동일성 여부를 식별할 수 있는 정보를 말한다.(표준지침 제2조제9호)
3. “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.(법 제2조제3호)

제3조(적용범위) 유치원 내 영상정보처리기기와 이를 통해 수집·처리되는 영상정보 관리에 관하여는 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 가이드라인이 정하는 바에 따를 것을 권장한다.

제4조(영상정보의 보호원칙) ① 유치원의 장은 영상정보의 수집·이용·제공 등에 관해 개인정보보호 관련 법령을 준수하여야 한다.

② 개인정보의 최소 수집원칙에 따라 영상정보처리기기의 설치목적을 달성할 수 있는 최소한의 범위(촬영장소, 촬영각도 및 시간) 내에서 개인영상정보를 수집한다. (법 제3조제1항)

③ 유치원의 장은 영상정보를 그 목적 이외의 용도로 활용하여서는 안 되며(법 제18조 제2항에 해당하는 경우에는 예외), 영상정보의 취급사항을 공개하고 영상정보 주체의 권리를 보장하여야 한다. (법 제3조제5항)

제 2 장 영상정보처리기기의 설치 시 준수사항

제5조(사전의견 및 동의) ① 유치원의 장은 시설안전, 화재예방, 범죄예방 등을 위해 유치원의 공개공간에 영상정보처리기기를 설치(또는 설치 목적 변경에 따른 추가 설치) 하는 경우에는 사전의견수렴을 하여야 한다. 이를 위해 유치원의 장은 유치원운영위원회의 심의 또는 자문을 거쳐야 하며, 유치원의 구성원 등 이해관계자를 대상으로 하는 설명회·설문조사 실시 등의 절차를 거쳐야 한다. (법 제25조제3항, 유아교육법 제19조의4 및 같은 법 시행령 제22조의5)

② 유치원의 장은 유아의 아동학대·안전사고 예방 및 확인 등을 위해 유치원의 비공개 공간(필요한 경우 공개공간 포함)에 영상정보처리기기를 설치(또는 추가 설치) 하는 경우에는 <별지 제1호>의 서식을 참고하여 정보주체의 동의를 받아야 한다. 이를 위해 다음 각 호의

사항을 정보주체에게 알려 동의를 받아야 하며, 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다. (법 제15제1항 및 제2항)

1. 개인영상정보의 수집.이용 목적
2. 수집하려는 개인영상정보의 항목
3. 개인영상정보의 보유 및 이용기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
5. 개인영상정보 제3자 제공 동의에 관한 사항 등

③ 제2항에 따른 비공개 공간 중 교실의 경우 학급 단위별로 정보주체의 동의를 받아 영상정보처리기기를 설치할 수 있다.

③ 유아의 개인영상정보를 처리하기 위하여 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 하며, 당해 연도 입학 상담과정에서 영상정보처리기기의 설치·운영 목적에 대해 충분히 설명한 후 법정대리인의 동의를 받아야 한다.(법 제22조)

④ 제2항 각 호의 사항을 정할 때에는 유치원 운영위원회의 심의 또는 자문을 거쳐야 한다.(유아교육법 제19조의4 및 같은 법 시행령 제22조의5)

제6조(안내판 설치) ① 유치원의 장은 영상정보처리기기의 설치현황 및 영상정보의 수집에 대하여 <별지 제2호>의 서식에 따라 정보주체가 알아보기 쉬운 장소에 누구라도 쉽게 판독할 수 있도록 안내판을 제작.설치하여야 한다. (법 제25조제4항, 시행령 제24조제1항)

② 건물 안에 여러 개의 영상정보처리기기를 설치하는 경우에는 출입구 등 잘 보이는 곳에 해당 시설 또는 장소 전체가 영상정보처리기기 설치지역임을 표시하는 안내판을 일부 장소에만 설치할 수 있다. (시

행령 제24조제1항)

③ 제1항에 따른 안내판의 기재사항이 변경된 경우 유치원의 장은 이를 즉시 수정하여 게시하여야 한다.

제7조(설치 구역) ① 시설안전, 화재예방, 범죄예방 등을 위해 유치원의 공개 장소에 영상정보처리기기를 설치하는 경우, 다음 구역에는 필수로 설치할 것을 권장한다.

1. 외부에서 출입이 가능한 출입로(유치원의 주/부 출입문, 교사(校舍) 또는 현관 주/부출입문 포함)
2. 사건/사고가 자주 발생하는 위험 및 우범 구역(어린이통학버스 승하차 구역 등)

② 유아의 아동학대·안전사고 예방 및 확인 등을 위해 정보주체의 동의를 얻어 설치하기로 하는 경우에는 유아가 주로 생활하는 공간에 한정하여 설치할 것을 권장한다.

③ 어떠한 목적의 설치라도 교직원 휴게실, 화장실, 목욕실, 탈의실 등과 같이 구성원들의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 구역은 영상정보처리기기를 설치해서는 아니 된다(법 제3조제6항, 제25조제2항)

제8조(영상정보처리기기의 성능 기준) ① 정보주체의 식별이 가능하도록 고해상도 이상(130만 화소 이상 또는 HD급 이상)의 화질을 가진 카메라를 설치하며, 저장장치는 고해상도의 화질로 30일 이상의 저장용량을 갖출 것을 권장한다.

※ 교육부의 재정지원을 받은 경우에는 고해상도 및 30일 이상 저장 준수 필요

② 공간별로 설치되는 영상정보처리기기의 수는 1대를 원칙으로 하며, 사각지대 해소를 위해 필요한 경우 추가로 설치할 수 있다.

자세히 알아봅시다!
유치원 내 영상정보처리기기 설치 방법

1. 교실 내 영상정보처리기기 설치 시, 정보주체의(학부모, 교직원의 등) 동의가 필요해요.

- 공개된 장소의 경우 개인정보보호법 제25조에 의하여 공청회·설명회의 개최 등 의견수렴 절차 이행 및 안내판의 설치 등의 요건을 갖추면 정보주체의 동의가 없어도 영상정보처리기기를 설치할 수 있습니다.
- 하지만 공개된 장소가 아닌 경우에는 개인정보보호법 제15조에 따라 개인영상정보의 수집·이용하려면 정보주체의 동의를 얻어야 합니다.
- 유치원의 '교실 내'는 외부인의 출입이 자유로운 곳이 아니므로, 공개된 장소라고 보기는 어렵습니다. 무엇보다 교실은 교사와 유아들과의 인격적 관계가 우선되는 곳이므로, 설치하게 되는 경우는 "개인영상정보" 처리에 대한 고지와 동의 등 필요한 절차를 거쳐야 합니다. 이 때, 학급 단위별로 정보주체에게 동의를 받아 영상정보처리기기를 설치할 수 있습니다.
- 이미 설치된 기관이라 할지라도 교직원과 학부모의 개인영상정보 활용에 대한 동의를 구하여 운영해야 합니다.
- 교직원과 학부모의 동의는 <별지 제1호>의 서식을 참조하시기 바라며, 설치 목적 및 설치장소는 유치원운영위원회의 심의

또는 자문과 정보주체(교직원, 학부모 등)의 의견을 들어 달리 정할 수 있습니다.

2. 영상정보처리기기의 설치·운영 목적에 대해 매해 연초에 신입생 학부모와 재등록 학부모에게 안내하고 동의를 구해요.

- 유치원에 설치된 영상정보처리기기의 목적, 장소, 운영 관리 방법, 열람 방법, 열람 후 주의사항 등에 대해 학부모 오리엔테이션 때 안내하고, 개인영상정보 수집・이용・제공에 대해 학부모에게 동의를 구하도록 합니다.
- 기존에 영상정보처리기기가 설치되어 있다하더라도 동의사항에 변경이 있거나 설치 목적 변경으로 추가 설치가 필요한 경우에도 동의를 구하도록 합니다.

3. 고정된 장소에 설치된 영상정보처리기기를 교사의 수업 등 장학지도 목적으로 활용하는 것은 신중할 필요가 있어요.

- 교직원, 학부모 등 정보주체로부터 동의를 받은 경우라면 교사의 수업 등 장학지도 목적으로 영상정보처리기기를 활용하는 것이 불가능한 것은 아닙니다.
- 하지만 고정된 장소에 설치된 영상정보처리기기는 임의 조작, 음성 녹음 등이 제한되므로 교사의 수업 등 장학지도 목적으로 활용하기에는 한계가 있습니다.
- 가급적 자유로운 각도에서 촬영할 수 있고 음성 녹음이 되는 별도의 카메라로 수업 영상을 촬영해 장학지도에 활용할 것을 권장합니다.

4. 영상정보처리기기 설치・운영 안내판을 설치해요.

- <별지 제2호>의 예시를 참조하여 영상정보처리기기의 설치 목적, 설치 장소, 촬영범위, 촬영 시간, 관리책임자 등에 대한 정보가 포함되도록 안내판을 만듭니다.
- 구성원들이 영상정보처리기기의 설치 목적과 위치를 파악할 수 있도록 안내판은 알아보기 쉬운 장소에 게시하며, 영상정보처리

기기가 설치된 장소임을 일괄 표시할 수 있습니다.

- 구성원들이 영상정보처리기기의 설치 목적과 위치를 파악할 수 있도록 안내판은 알아보기 쉬운 장소에 게시하며, 영상정보처리기기가 설치된 장소임을 일괄 표시할 수 있습니다.

5. 유치원에서 영상정보처리기기 설치를 피해야 하는 곳도 있어요.

- 유치원의 장은 필요하다고 판단되는 구역에 영상정보처리기기를 설치할 수 있으나, 교직원 휴게실, 화장실, 목욕실, 탈의실 등 구성원의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있다고 판단되는 구역에는 설치하지 않도록 합니다.

제 3 장 영상정보처리기기의 운영·관리 시 준수사항

제9조(운영·관리 방침 수립) ① 유치원의 장은 영상정보처리기기를 설치할 경우 <별지 제3호>의 서식을 참고하여 “영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다. (법 제25조제7항, 같은 법 시행령 제25조, 제31조제2항.제3항 및 표준지침 제36조)

② 영상정보처리기기 운영·관리 방침은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적.관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 영상정보처리기기의 설치.운영 및 관리에 필요한 사항

③ 유치원의 장은 제2항에 따른 규정을 유치원 홈페이지에 사전 공지한다. 홈페이지를 운영하지 않는 경우에는 유치원 내 가장 보이기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

제10조(운영·관리 책임자 등의 지정) ① 유치원의 장은 영상정보처리기기 운영·관리 책임자 및 담당자를 지정하여야 한다. (법 제31조제2항, 표준지침 제37조제2항)

② 제1항에 따른 운영·관리 책임자는 다음 각 호의 업무를 총괄한다.

1. 개인영상정보 보호 계획의 수립 및 시행

2. 개인영상정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 개인영상정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해구제
4. 개인영상정보 유출 및 오용.남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
5. 개인영상정보 보호 교육 계획 수립 및 시행
6. 개인영상정보 파일의 보호 및 파기에 대한 관리.감독
7. 그 밖에 개인영상정보의 보호를 위하여 필요한 업무

③ 법 제31조에 따른 개인정보 보호책임자가 지정되어 있는 경우에는 그 개인정보 보호책임자가 운영·관리 책임자의 업무를 수행할 수 있다.

제11조(교육의무) 유치원의 장은 영상정보처리기기의 효율적이고 안전한 운영을 위하여 해당 책임자 및 운영담당자에 대해 제반교육(개인영상정보 보호 또는 개인영상정보 설치 운영상 준수사항 교육)을 자체적으로 실시하거나 교육감 또는 교육장이 위탁한 해당 분야의 전문기관에서 교육을 받도록 할 수 있다. (학교 내 영상정보처리기기 설치·운영표준 가이드라인 준용)

제12조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) ① 유치원 장은 개인영상정보가 분실.도난.유출.변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.(법 제29조, 시행령 제30조제1항, 표준지침 제47조)

1. 개인영상정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립.시행
2. 개인영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
3. 개인영상정보를 안전하게 저장.전송할 수 있는 기술의 적용
4. 처리기록의 보관 및 위조.변조 방지를 위한 조치
5. 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치

② 유치원 장은 영상정보처리기기에 접근 권한이 없는 자가 영상정보처리기기를 함부로 조작하거나 모니터링 할 경우 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있다는 사실의 접근금지 안내판을 모니터링 화면 옆이나 영상정보처리기기 관리 본체에 부착하여 접근 권한 없는 자의 임의적 접근 및 조작 등을 방지하도록 한다.

제13조(설치·운영 점검) ① 유치원의 장은 원내 영상정보처리기기 설치·운영 등에 관한 상황을 주기적으로 점검하여야 하며, 이상이 발견되는 경우에는 즉시 필요한 조치를 강구하여야 한다.

② 제1항에 따른 점검 및 조치를 위하여 유치원의 장은 <별지 제4호>의 서식에 따라 점검일지를 활용할 수 있다.

자세히 알아봅시다!

유치원 내 영상정보처리기기 운영과 관리 방법

1. 영상정보처리기기를 운영·관리하기 위한 방침을 마련하고, 관리 책임자와 담당자 등을 지정해요.

   - 유치원의 장은 <별지 제3호>에 따라 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 수립해 홈페이지 등을 통해 교직원과 학부모에게 알려야할 의무가 있습니다.
   - 설치·운영 관리 책임자는 유치원의 장이 담당하고, 담당자 등은 유치원의 장이 지정하여 업무를 담당하도록 합니다.

2. 관리 서버와 모니터링 화면은 관리 책임자와 담당자만이 접근할 수 있어요.

- 개인정보보호법 제29조에 따라 영상정보처리기기운영자는 개인영상정보가 분실 도난 유출 변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 할 의무가 있습니다.
- 이에 따라 영상정보처리기기 관리책임자는 개인영상정보에 대한 접근 통제와 접근 권한의 제한 조치, 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치 등의 안전성 확보 조치를 취해야 합니다(표준지침 제47조).
- 이러한 점에서 모니터링 화면은 유치원 교직원은 물론 유아나 그 학부모들의 접근이 차단된 장소에 설치할 필요가 있습니다. 상시 모니터링은 원칙적으로 유치원의 장이 지정한 관리책임자만 할 수 있도록 하는 것이 바람직합니다.
- 현관과 출입구 등 공개장소의 경우 외부인의 침입이나 출입을 확인하기 위해 상시 확인할 수 있도록 모니터의 위치도 담당자 등이 확인하며, 교실 내 등 비공개 장소에 설치된 경우라면 유치원 교직원, 유아의 법정대리인(학부모 등)은 내부 방침에 따라 촬영 기록을 확인할 수 있습니다.
- 관리서버와 모니터링 화면 위치는 다음과 같이 권장합니다.

구분	설치 목적	관리 서버 및 모니터링 화면 설치 위치
공개공간: 현관, 출입구, 주차장 등 외부공간	시설안전, 화재예방, 범죄예방	관리서버와 모니터링 화면은 관리책임자 등 담당자의 접근이 용이한 곳에 위치(원장실, 행정실, 교무실 일부 등)
비공개공간: 교실, 식당, 강당	유아의 아동학대 및 안전사고 예방,	목적에 해당되는 열람 사유가 발생한 경우에만 열람할 수

등 실내 공간	증거확보	있도록 관리서버와 모니터링 화면은 제한된 구역에 위치

※ 유치원 내 외부공간이라도 외부인의 출입이 자유롭지 않으면서 유아의 생활공간으로 자주 활용되는 장소에는 비공개 공간 기준에 따라 관리하여 주세요.

3. 개인영상정보가 분실.도난.유출.변조 또는 훼손되지 않도록 영상정보 접근을 제한해요.

구분	설치 목적	관리 서버 및 모니터링 화면 설치 위치
영상정보 접근의 제한	영상정보처리기기에 의해 수집·처리되는 영상정보의 접근 권한은 관리책임자와 담당자 등 지정된 최소한의 인원으로 제한[개인정보보호법 제29조, 시행령 제30조제1항]	• 영상정보를 관리하는 컴퓨터에 부팅암호 및 로그인 암호 설정, 로그인 기록이 남도록 설정하여 관리 • 영상정보관리 컴퓨터 본체나 모니터링 화면 옆에 접근권한 제한 안내판 부착

4. 유치원 내 영상정보처리기기가 잘 작동되고 있는지 주기적 점검이 필요해요.

• 유치원에 영상정보처리기기가 설치되어 있지만 오작동하거나 제대로 녹화되지 않는 경우도 있어요. 관리 담당자는 학기 또는 분기별로 <별지 제4호> 서식을 참고하여 자가점검 체크리스트를 활용해 영상정보처리기기가 정상적으로 작동되는지, 설치·운영 방침에서 제시한 저장 기간 및 용량에 이상이 없는지 점검하고 그 상황을 기록하도록 합니다.

제 4 장 개인영상정보 열람 시 준수사항

제14조(열람 기준 및 범위) 정보주체가 열람 등을 요청할 수 있는 개인영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한한다. (법 제35조, 표준지침 제44조).

제15조(열람 절차) ① 정보주체는 유치원의 장에 대하여 영상정보의 존재확인 및 열람을 요청할 수 있으며 (법 제35조제1항), 이 경우 <별지 제5호>의 서식에 따라 신청서를 작성, 제출하여야 한다.

② 유치원의 장은 개인영상정보 열람 등의 조치를 취하는 경우, 정보주체 이외의 자를 명백히 알아볼 수 있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해의 우려가 있는 경우에는 모자이크 처리 등 해당되는 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 취하여야 한다. (법 제35조, 같은 법 시행령 제42조제1항 및 표준지침 제46조)

③ 제2항에 의한 보호조치를 취하기 어려운 경우 정보주체와 함께 촬영된 다른 정보주체로부터 제3자 제공에 대한 동의를 받아 열람 등의 조치를 취하여야 한다. 필요한 경우, 그 범위를 정하여 사전동의를 받아 처리할 수 있다. 다만, 명백히 알아볼 수 없거나 사생활 침해의 우려가 없는 개인영상정보에 대해서는 예외로 한다.

④ 유치원의 장은 열람 등을 요구한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 신분증명서(예: 주민등록증.운전면허증.여권 등)를 제시받아 확인하여야 한다. (표준지침 제44조제3항)

⑤ 열람은 유치원 내 정해진 공간에서 이루어지도록 하며 열람을 위한 재생 속도가 녹화 속도와 다른 경우에는 이를 안내할 것을 권장한

다.

제16조(열람 거부 사유) 유치원의 장은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 개인영상정보 열람 등 요청을 거부할 수 있으며, <별지 제7호>의 서식을 참조하여 10일 이내에 서면 등으로 거부사유 및 불복방법을 정보주체에게 통지하여야 한다. (법 제35조제4항, 같은 법 시행령 제42조)

1. 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
2. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
3. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

제17조(열람 후 사후조치) ①유치원의 장은 정보주체가 개인영상정보에 대한 열람 등의 요청을 한 경우 그에 대한 조치사항과 내용을 <별지 제8호>의 서식에 따라 기록.관리하여야 한다.(표준지침 제44조제5항 및 제45조).

제18조(비밀유지 의무) ①영상정보를 처리하거나 처리하였던 자는 직무상 알게 된 영상정보에 관한 사항을 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 안 된다. (법제60조)

② 제3자 영상정보 열람을 제공하는 경우 열람하는 정보주체에게 비밀유지 서약서를 작성하도록 하여, 정보주체가 영상자료 열람으로 알게 된 제3자의 영상정보에 관한 사항을 다른 사람에게 누설하거나 부당한 목적으로 사용하지 못하도록 하여야 한다.

자세히 알아봅시다!
영상정보의 열람 방법

1. 정보주체와 함께 촬영된 다른 정보주체의 영상정보, 미리 제3자 제공 동의서를 받으면 열람이 가능해요

   - 열람 등의 조치를 취하는 경우에 정보주체 이외의 자를 명백히 알아볼 수 있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해의 우려가 있는 경우에는 해당되는 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 하여야 합니다.
   - 만일 다른 정보주체가 개인영상정보 제3자 제공에 사전에 동의한 경우라면 기술적 보호조치없이 제공할 수 있습니다. 다만, 정보주체 간 분쟁이 예상되는 경우라면 사안별로 다른 정보주체로부터 제3자 제공에 대한 동의를 받아 조치하여야 합니다.

     ※ <별지 제1-1호> 양식의 '개인영상정보 제3자 제공 동의' 및 '개인영상정보 제3자 제공 동의에 따른 안내'를 참조 (개인영상정보 제3자 제공 동의에 관한 사항은 유치원에서 달리 정할 수 있음)
   - 따라서 교직원과 학부모가 동의한 영상정보처리기기 설치 목적 내에서 정보주체가 원활히 영상정보를 열람할 수 있도록 사전에 미리 제3자 제공 동의서를 받아 주시길 권합니다.

2. 정보주체(교직원, 학부모 등)의 열람 기준과 범위는 설치 목적에 따라 정해요

- (열람기준) 영상정보처리기기 설치 목적의 범위 내에서 사전에 개인영상정보 제3자 제공 동의가 이루어진 범위 내에서 열람을 권장합니다.
- (열람 범위) 열람 신청 목적이나 사유를 살펴 가급적 일과 운영시간에 촬영된 영상정보를 열람할 수 있도록 합니다. 열람을 신청한 정보주체가 촬영되지 않은 영상정보는 원칙적으로 열람 범위에 포함되지 않습니다. 많은 정보주체가 열람을 희망하는 사유(아동학대 의심 등)에 대해서는 개별 열람보다는 공동 열람이 적절하다고 봅니다. 미리 유치원 구성원과 사전 협의 및 동의 등의 절차를 거쳐 공동열람에 관한 사항을 정하고 정기적으로 특정기간의 영상물을 공동 열람할 수도 있습니다. 때로는 정보주체가 열람 신청을 요청한 분량이 과다하여 원활한 유아 지도와 유치원 운영에 막대한 지장을 초래할 수도 있을 것입니다. 이런 경우라면 유치원 장의 재량으로 혹은 유치원운영위원회의 의견을 들어 이를 거부하거나 일부 열람만 인정할 수 있습니다.

<설치목적 열람기준 및 열람범위(예시안)>

설치 목적	열람기준	열람범위	유의사항
안전사고 확인	유아의 안전사고	해당 사고 발생 시간 분량	
	정보주체 간 분쟁이 안전사고(상해 등)로 이어진 경우	분쟁 발생 전 후	• 민감한 사안에 대해서는 분쟁의 당사자가 되는 모든 정보주체로부터 별도의 제3자 제공 동의를 받는 것이 적절
아동학대	학부모가 자기 자녀의 유치원 내	의심되는 상황	• 학대 의심 개연성이 있다면 유치원에서도 즉시

의심	학대를 의심	수사기관(112)에 신고한 후 가급적 수사기관과 함께 열람할 것을 권장
	수사나 재판 목적 요청물량	

3. 설치 목적에 없는데도 열람 요청이 있다면 이렇게 정해 보세요.

설치 목적 외 열람 요청에 대해서는 정보주체의 자기정보 열람권 보장이 필요한 범위 내에서 유치원장이 결정하여 주시기 바랍니다. 열람을 요청한 정보주체와 함께 촬영된 다른 정보주체의 영상정보는 보호처리하여야 하며 보호처리가 어려운 경우에는 다른 정보주체로부터 별도의 제3자 제공에 대한 별도의 동의를 받아 열람 조치하여 주시기 바랍니다.

설치 목적	열람기준	열람범위	유의사항
설치 목적에 없음	유치원장이 결정 (정보주체의 자기정보 열람권 보장이 필요한 범위 내)	유치원장이 결정 (유아교육 및 유치원 운영에 지장이 없는 경우)	• 다른 정보주체의 영상정보는 보호처리 ※ 보호처리가 어려운 경우 반드시 다른 정보주체로부터 별도의 제3자 제공 동의 필요

4. 유치원의 영상정보 열람 절차는 이렇게 해보세요

- 영상정보의 열람 절차가 유치원의 투명성과 신뢰도를 높이고 유아와 교직원의 안전과 인권 보호에 부합되도록, 아래와 같이 진행할 것을 권장합니다.
- **사전 절차 :** 미리 정보주체(학부모, 교직원 등)간에 원활히 열

람할 수 있는 열람 범위(제3자 제공 동의 범위) 등을 정한 후 이에 대해 정보주체에게 설명하고 <별지 제1호>의 서식을 참고하여 정보주체로부터 개인영상정보 제3자 제공 동의를 받아 둡니다.(학기 초, 교직원 채용 시 등)

※ 개인영상정보 제3자 제공 동의가 있으면 정보주체의 열람이 원활합니다(<별지 제1호> 하단의 안내 참조)

- **1단계** : 영상정보 열람 요청이 있는 경우 <별지 제5호>의 서식에 따라 열람신청서 작성·제출을 안내합니다.
  ※ 필요한 경우 상담을 먼저 진행하여 영상정보 열람없이 궁금증을 해결할 수 있는지 알아봅니다.

- **2단계** : ① 영상정보관리책임자에게 열람신청서가 제출되었음을 보고하여 청구된 영상기록물이 저장되어 있는지 유무를 확인합니다.
  ※ 영상기록물이 있음이 확인된 경우 자동 삭제되지 않도록 따로 저장해 둡니다.
  ② 열람 사유 타당성 검토하여 열람 가/부를 결정하고 열람 가'인 경우에는 <별지 제6호> 서식에 따라 열람 '부'인 경우에는 <별지 제7호> 서식에 따라 통지합니다.
  ※ 유치원운영위원회, 교직원, 학무모 등의 의견을 들어 열람 가부의 범위를 미리 정하여 판단할 수도 있습니다.
  ※ 가/부의 결정이 곤란한 경우, 유치원 운영위원회의 심의 또는 자문을 구할 수 있습니다.

- **3단계** : ① 열람 '가'를 통지한 경우에는 지정된 열람 일시, 열람 장소에서 열람 신청자의 신분증을 확인한 후 열람 조치

하고, 개인영상정보관리대장에 기록합니다.

※ 열람 시간은 유아의 교육과정 시간 이후로 지정하여, 다른 유아와 교사들의 활동에 방해가 되지 않도록 합니다.

※ 정보주체 간 갈등이 예상되는 경우에는 정보주체의 동의를 얻어 열람 시 열람 신청자와 함께 유치원 관계자(영상정보 관리책임자와 담당자, 담임교사 등), 필요 시 유치원 운영위원회 위원 등이 함께 참석해 공정하고 객관성 있게 상황을 판단할 수 있도록 합니다.

② 열람 '부'의 통지에 대해 불복하여 이의신청을 제기된 경우에는 안내된 이의신청절차(유치원운영위원회 상정 등)를 거쳐 다시 한 번 열람 사유 타당성을 검토하여 안내합니다.

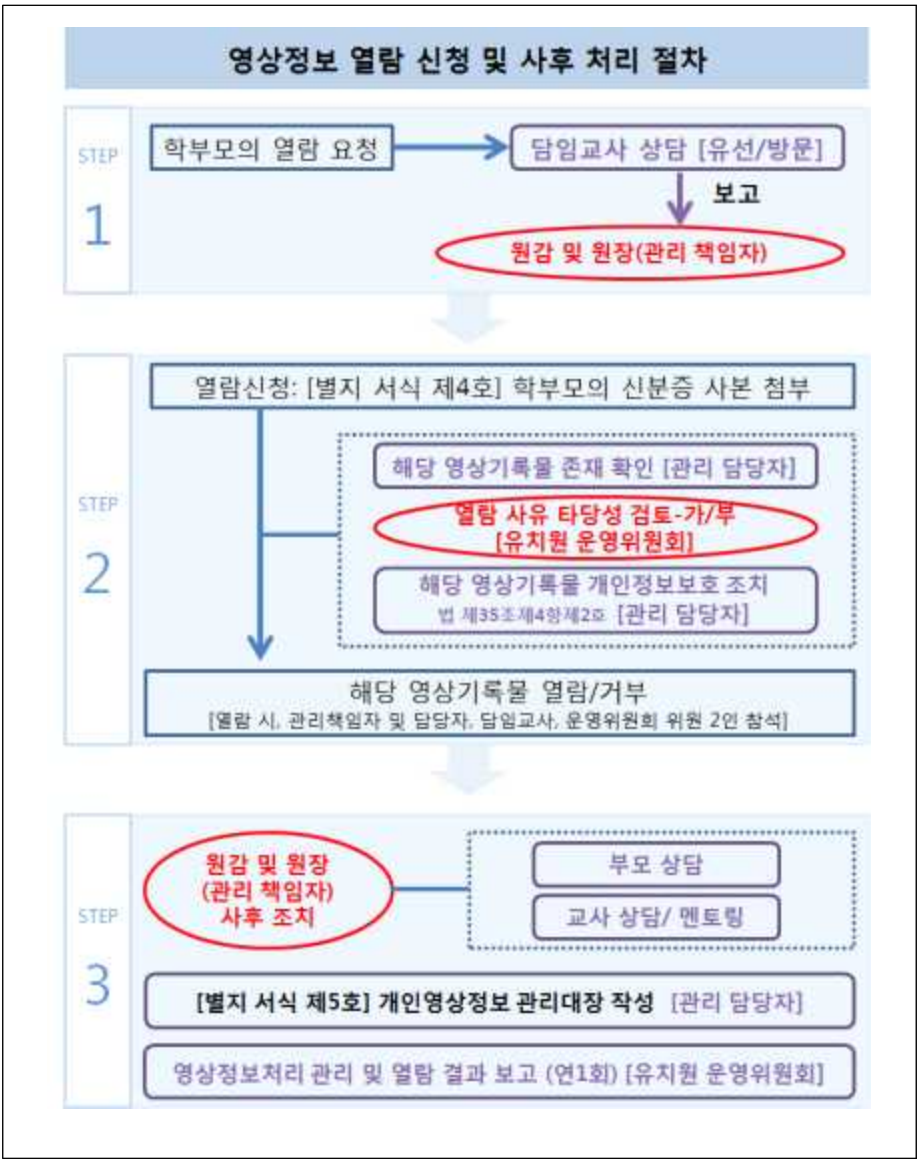
- **사후 조치 :** ① 모든 열람에 관한 사항을 개인영상정보관리대장에 기록합니다.

※ 필요한 경우 교직원의 열람을 관리하기 위한 별도의 개인영상정보관리대장을 작성·관리할 수 있습니다

※ 연간 열람에 관한 사항을 연1회 유치원운영위원회에 상정하여 의견을 들은 후 다음 년도 계획에 반영할 수 있도록 합니다.

② 영상정보의 열람이나 거부 조치 후, 유치원장(또는 원감)은 사후조치를 통해 영상정보의 열람이 유아의 발달과 교사의 전문성 개발에 도움이 될 수 있도록 학부모 및 교직원과의 상담을 진행하도록 합니다.

※ 필요한 경우 교사 멘토링을 통해 유사 상황 발생 시 대처 방안과 학부모 면담 방법 등에 대해 교사들이 숙지할 수 있도록 지원해 주는 노력도 필요합니다.


영상정보 열람 신청 및 사후 처리 절차
STEP 1
학부모의 열람 요청
담임교사 상담 [유선/방문]
보고
원감 및 원장(관리 책임자)
STEP 2
열람신청: [별지 서식 제4호] 학부모의 신분증 사본 첨부
해당 영상기록물 존재 확인 [관리 담당자]
열람 사유 타당성 검토-가/부 [유치원 운영위원회]
해당 영상기록물 개인정보보호 조치 법 제35조제4항제2호 [관리 담당자]
해당 영상기록물 열람/거부
[열람 시, 관리책임자 및 담당자, 담임교사, 운영위원회 위원 2인 참석]
STEP 3
원감 및 원장 (관리 책임자) 사후 조치
부모 상담
교사 상담/ 멘토링
[별지 서식 제5호] 개인영상정보 관리대장 작성 [관리 담당자]
영상정보처리 관리 및 열람 결과 보고 (연1회) [유치원 운영위원회]

[그림 1] 영상정보 열람 처리 절차 (안)

5. 아동학대가 의심될 경우에는 유치원에서의 신고의무를 다하도록 특별히 주의합니다. 아래의 열람절차를 참고하세요.

	구분	주체	내용
아동학대 의심	열람 요청	• 법적 대리인(학부모), 교직원	• 유치원 원장과의 면담
	열람 타당성 검토	• 개인영상정보처리 책임자	• 열람 요청한 정보주체의 영상이 1) 있는 경우 : 열람 가 통지 2) 없는 경우 : 열람 부 통지
	아동학대 신고	• 유치원의 장	• 영상 확인 결과 학대 의심 개연성이 있는 경우 즉시 수사기관(112)에 신고
	열람	• 정보주체, 개인영상정보처리책임자(또는 담당자), 필요시 수사기관	• 아동학대 신고한 경우라면 가급적 수사기관과 함께 열람 • 열람 후에는 정보주체에게 비밀 유지 의무 및 필요 시 원장과의 면담 안내
	열람 대장 작성	• 개인영상정보처리 담당자	
	사후 조치	• 유치원의 장 또는 교직원	• 수사 협조 • 학대 혐의자 격리 조치 • 피해 아동 지원 협조

※ 유치원 측에서는 영상 확인 전이라도 아동학대가 의심되면 즉시 수사기관(112)에 신고해야 해요.

※ 아동학대 의심 개연성이 없는 경우라도 필요하다면 해당 아동과 교직원의 상호작용을 지속적으로 관찰해 주세요.

6. (사전 열람 요청 없이) 아동학대 사유를 의심해 경찰관과 함께 온 경우, 영상정보의 열람을 허가해야 하나요?

- 수사의 목적을 위한 경우라면 개인정보보호법 제18조제2항 제7호에 따라 경찰관은 정보주체의 동의가 없어도 개인영상정보를 열람할 수 있습니다. 그러나 학부모가 다른 정보주체의 영상정보를 열람하기 위해서는 다른 정보주체로부터 동의를 받아야 하므로, 미리 다른 정보주체로부터 아동학대 확인 목적으로 개인영상정보 제3자 제공에 대한 동의를 받아 둔 경우라면 학부모의 열람이 가능합니다.
- 유치원 측에서는 먼저 학부모와 면담 등을 거쳐 아동학대를 의심하게 된 정황 등에 대해 알아 본 후 그 의심이 타당하다고 판단되면 유치원 측에서도 수사기관(112)에 아동학대로 신고하여 신고의무를 이행하여 주시고 열람 조치 등 수사에 협조하여 주시기 바랍니다.
- 그러나, 수사기관의 즉시 열람이 정상적인 유아교육에 상당한 지장을 초래한다고 판단되면 다른 날을 정하여 열람할 수 있도록 협조할 수 있습니다. 다만, 열람 요청 분량이 자동삭제되지 않도록 별도 보관하여 주시기 바랍니다.

제 5 장 영상정보의 처리 및 보관 시 준수사항

제19조(정보 수집 및 처리의 제한) ① 영상정보처리기기에 의하여 영상정보를 수집하는 경우에는 그 설치목적을 넘어 카메라를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비추어서는 안 되며, 회전 및 확대(zoom-in) 기능을 사용하여서는 안 된다. 또한 녹음기능을 사용하면 안 된다. (법 제25조제5항)

② 영상정보는 영상정보처리기기의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 제3자에게 열람·제공되어서는 안 된다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 예외로 한다.(법 제18조제1항 및 제2항)

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우, 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 처리하여 개인정보를 제공하는 경우
5. 개인영상정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의.의결을 거친 경우
6. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우

③ 개인영상정보를 수집 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 그 사항을 <별지 제8호>의 서식에 따라 기록하고 관리하여야 하며, 이용, 제공, 파기 등 개인영상정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.(법 제18조제5항, 같은 법 시행령 제15조 및 표준지침 제42조제1항)

제20조(보유 및 삭제) ① 수집된 영상정보는 30일 이상 보유할 것을 권장하며 유치원의 영상정보처리기기 설치.운영방침에서 명시한 보유기간이 만료한 즉시 삭제하여야 한다.

※ 교육부의 지원금을 받아 설치한 경우에는 지원 조건인 30일 이상 보유 준수

③ 유치원에서 개인영상정보를 파기하는 경우에는 그 사항을 <별지 제8호>의 서식에 따라 기록하고 관리하여야 한다.(표준지침 제44조제6항)

자세히 알아봅시다!
영상정보 수집 및 관리 방법

1. 개인영상정보의 수집 시 음성녹음이나 임의조작은 안 돼요.

- 개인영상정보를 수집할 때 설치목적과 다른 목적으로 특정 장면을 보기 위해 줌인(zoom-in)하거나 다른 곳을 비추는 등 임의로 조작하면 안됩니다. 음성을 녹음하는 것도 개인정보보호법에서는 금지하고 있어요.

2. 교실 등 비공개 공간은 영상정보의 수집 시간을 유아의 일과 운영시간에 한하도록 해요.

- 영상정보의 수집시간은 설치 공간의 성격에 따라 달라질 필요가 있습니다. 시설안전, 화재예방, 범죄예방 등을 위해 주로 외부인을 감시할 목적으로 외부의 공개공간에 설치된 영상정보처리기기는 24시간 연속 촬영이 필요하지만, 비공개공간인 교실 등은 유아들의 아동학대 ·안전사고 예방 및 확인을 위해 설치하기 때문에 유아 교육 시간의 자료만을 수집하는 것이 타당합니다.

구분	설치 공간	방법
영상정보 수집시간	공개공간	.24시간 연속 촬영 권고
	비공개공간	.일과운영시간
영상정보 보유기간	공개공간	. 30일 이상 권고
	비공개공간	※ 교육부 지원금을 받은 경우 30일

이상 준수

3. 개인영상정보의 이용, 제공, 파기 대장을 마련해 영상정보의 보유와 삭제 사항을 기록·관리해요.

- 관리 담당자는 영상정보처리기기 설치·운영방침에서 명시한 보유기간이 만료한 즉시 영상정보를 삭제하고 파기하는 파일과 일시 등을 기록하여 영상정보의 보유와 삭제에 대해 관리합니다.
- 관리 대장을 통해 기관에서 투명하고 안전하게 영상정보를 수집·관리합니다.

자세히 알아봅시다!
개인정보보호법 위반 시 처벌 기준

1. 영상정보처리기기 설치·관리에 소홀하면 개인정보보호법에 따라 처벌될 수 있으니 유의하세요.

구분	처벌내용	처벌대상	관련 규정
형사 처벌	10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금	‣ 공공기관의 개인정보 처리업무를 방해할 목적으로 공공기관에서 처리하고 있는 개인정보를 변경하거나 말소하여 공공기관의 업무 수행의 중단·마비 등 심각한 지장을 초래한 자 ‣ 거짓이나 그 밖의 부정한 수단이나 방법으로 다른 사람이 처리하고 있는 개인정보를 취득한 후 이를 영리 또는 부정한 목적으로 제3자에게 제공한 자와 이를 교사·알선한 자	제70조
	5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금	‣ 제17조제1항제2호에 해당하지 아니함에도 같은 항 제1호를 위반하여 정보주체의 동의를 받지 아니하고 개인정보를 제3자에게 제공한 자 및 그 사정을 알고 개인정보를 제공받은 자 ‣ 제18조제1항·제2항, 제19조, 제26조제5항 또는 제27조제3항을 위반하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공한 자 및 그 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 개인정보를 제공받은 자	제71조
	3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금	‣ 제25조제5항을 위반하여 영상정보처리기기의 설치 목적과 다른 목적으로 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비추는 자 또는 녹음기능을 사용한 자	제72조

	2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금	‣ 제23조제2항, 제24조제3항, 제25조제6항 또는 제29조를 위반하여 안전성 확보에 필요한 조치를 하지 아니하여 개인정보를 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손당한 자	제73조
행정처벌	5천만원 이하의 과태료	‣ 제15조제1항을 위반하여 개인정보를 수집한 자 ‣ 제22조제5항을 위반하여 법정대리인의 동의를 받지 아니한 자 ‣ 제25조제2항을 위반하여 영상정보처리기기를 설치·운영한 자	제75조
	3천만원 이하의 과태료	‣ 제15조제2항, 제17조제2항, 제18조제3항 또는 제26조제3항을 위반하여 정보주체에게 알려야 할 사항을 알리지 아니한 자 (생략) ‣ 제23조제2항, 제24조제3항, 제25조제6항 또는 제29조를 위반하여 안전성 확보에 필요한 조치를 하지 아니한 자 ‣ 제25조제1항을 위반하여 영상정보처리기기를 설치·운영한 자	제75조
	1천만원 이하의 과태료	‣ 제21조제3항을 위반하여 개인정보를 분리하여 저장·관리하지 아니한 자 ‣ 제22조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 동의를 받은 자 ‣ 제25조제4항을 위반하여 안내판 설치 등 필요한 조치를 하지 아니한 자 ‣ 제26조제1항을 위반하여 업무 위탁 시 같은 항 각 호의 내용이 포함된 문서에 의하지 아니한 자	제75조

부 칙

제1조(시행일) 본 가이드라인은 2017년 00월 00일자로 시행한다.

제2조(경과조치) ① 본 가이드라인 시행 당시 이미 설치된 영상정보

처리기기는 본 가이드라인에 의해 설치된 것으로 간주한다.

② 병설 유치원 등에서 학교 내 영상정보처리기기 설치 운영 표준 가이드라인에 따라 설치된 영상정보처리기기 등은 그에 따라 관리한다.

③ 시도교육청에서는 지역실정을 고려하여 관련 법령을 준수하는 범위 내에서 본 가이드라인을 수정하여 시행할 수 있다.

<별지 제1호> ※ **필요 부분만 발췌하여 사용할 수 있음**

영상정보처리기기(CCTV 등) 설치·운영을 위한 개인영상정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서

안녕하십니까? 우리 유치원에서는 유아가 안전하게 생활할 수 있는 유치원, 유아의 건강한 발달을 위해 보호자와 소통하는 유치원으로 만들기 위한 노력의 일환으로 교실 및 교실 외 실내공간 등에 영상정보처리기기(CCTV 등)를 설치하여 운영하고자 합니다.

이에 「개인정보보호법」(이하'법')따라 정보주체(원아의 법정대리인, 교직원 등)로부터 개인영상정보 수집·이용·제공을 위한 동의를 받고자 합니다.

영상정보처리기기(CCTV 등) 설치 동의서

1. 설치 목적 : 유아의 아동학대 및 안전사고 예방, 증거확보
2. 설치 장소 및 설치 대수 : 교실별 1, 유희실 1, 강당 1, 도서관 1, 식당 1 등 총 00대
3. 동의를 거부할 수 있으며 동의 거부 시 영상정보처리기기 설치에 제한이 있을 수 있습니다.

※ 교육부에서는 유치원 교실 내 및 교실 외 실내공간에 설치하려는 경우 법에 따라 정보주체의 동의를 받도록 안내하고 있습니다.

영상정보처리기기(CCTV등) 설치 동의 □예 □아니오

개인영상정보 수집 및 이용 동의

1. 수집이용목적 : 설치 목적과 동일
2. 수집항목 : 개인영상정보
3. 보유 및 이용기간 : 수집일로부터 00일
   ※ 기간경과 후 자동삭제가 원칙이며 법령상 필요시 보관
4. 동의를 거부할 수 있으며 동의 거부 시 유아의 안전 확인, 보호자의 알 권리 충족에 제한이 있을 수 있습니다.

정보수집 및 이용 동의 □예 □아니오

개인영상정보 제3자 제공 동의

1. 제공받는 자 및 제공받는 자의 이용 목적
   가. 유아의 법정대리인, 교직원, 아동보호전문기관, 학교안전공제회 : 안전 확인 목적
   나. 유아의 법정대리인, 유치원 교직원 : 보호자의 알 권리 충족 목적
2. 제공하는 항목 : 수집항목과 일치
3. 제공받는 자의 보유 및 이용 기간 : 이용 목적에 의한 필요 종료 시까지
4. 동의를 거부할 수 있으며 동의 거부 시 유아의 안전 확인, 보호자의 알 권리 충족에 제한이 있을 수 있습니다.

제3자 제공 동의 □예 □아니오

개인영상정보 제3자 제공 동의에 따른 안내

- 열람 등 조치를 취하는 경우 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 취하여야 하나 이러한 기술적 보호조치가 어려운 경우에는 열람 등을 요구한 정보주체와 함께 촬영된 귀하(또는 귀 자녀의) 영상이 모자이크 또는 마스킹 처리없이 제공될 수 있습니다.
- 다만, 정보주체 간 분쟁이 예상되는 경우 사안별 별도의 제3자 제공 동의를 요구할 수 있습니다.

※ 법 제12조 의한 표준개인정보보호지침 제50조에서는 열람등 조치를 취하는 경우, 만일 정보주체의 이외의 자를 명백히 알아볼 수 있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해의 우려가 있는 경우에는 해당되는 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 취하여야 한다고 규정하고 있으며, 법 제17조에서는 정보주체의 동의를 받은 경우 제3자에게 제공할 수 있다고 규정하고 있습니다.

유아용	**반명**	반	**유아명**	
	보호자(법정대리인) 서명			**(서명) 또는 (인)**
교직원용	**직위 :**	**성명 :**		**(서명) 또는 (인)**
○○ 유치원장				

<별지 제2호>

영상정보처리기기 설치·운영 안내판 규격 및 내용

<안내판 및 홈페이지 게재 내용 예시>[1)]

CCTV 설치 안내(예시)



◈ **설치목적 : 시설안전, 화재예방, 범죄예방, 안전사고예방**

◈ **설치장소 : 출입구의 벽면/천장, 교실, 식당, 강당**

(*교실에 설치된 경우, 일부 학급에 설치됨)

◈ **촬영범위 : 출입구, 엘리베이터 및 각층 복도(360°회전)**

◈ **촬영시간 : 24시간 연속 촬영** ***(*실내는 일과운영시간으로 제한됨)***

◈ **관리책임자 : OOOO과 홍길동 (02-OOO-OOOO)**

(설치·운영을 위탁한 경우)

◈ **수탁관리자 : OOOO업체 박길동 (02-OOO-OOOO)**

※ 안내판 권장 규격 : 세로 210㎜ × 가로 297㎜

- 정보주체의 식별이 용이한 수준에서 유치원 실정에 맞게 규격 변경이 가능함

---

1) 행정자치부(2015) 공공기관 영상정보처리기기 설치운영 가이드라인(p.11)

<별지 제3호>

2017년 ○○유치원 영상정보처리기기 운영.관리 방침

○○유치원(이하 본 기관이라 함)은 영상정보처리기기 운영.관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용.관리되고 있는지 알려드립니다.

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

본 기관은 「개인정보보호법」에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치.운영합니다.

- 공개공간 : 시설 안전, 화재예방, 범죄예방
- 비공개공간 : 유아의 아동학대·안전사고 예방 및 확인

2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위

설치 위치 및 촬영 범위	설치 대수	성능

3. 영상정보 보호책임자

귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.

구분	소속	직위	이름	연락처
영상정보보호책임자				
영상정보보호담당자				

4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

	촬영시간	보관기간	보관장소
공개공간	00시간	촬영일로부터 00일	
비공개공간			

- 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록.관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
- 비공개공간인 교실은 일과운영시간동안만 촬영됩니다.

5. 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항 *(해당하는 경우만)*

본 기관은 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.

수탁업체	담당자	연락처

6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항

- 확인 방법 : 영상정보 보호담당자에게 미리 연락하고 본 기관을 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 시간 : 유아의 활동을 방해하지 않도록, 일과 후 시간을 정해 개별 통지합니다.
- 확인 장소 : ** 실 ☎

7. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가

촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.

본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 개인정보보호법에 따라 필요한 조치를 하겠습니다.

영상정보 열람 신청 후, 불가판정을 받았으나 사유에 불복하는 경우, 유치원운영위원회의 심의를 거칠 수 있습니다.

8. 영상정보의 안전성 확보조치

본 기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다.

9. 개인정보 처리방침 변경에 관한 사항

이 영상정보처리기기 운영.관리방침은 2017년 O월 OO일에 제정되었으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일전에 본 기관 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

** 홈페이지 미운영 유치원의 경우 별도의 게시 장소 공지*

- 공고일자 : 2016년 0월 0일
- 시행일자 : 2016년 0월 0일

<별지 제4호>

유치원 내 영상정보처리기기 자가 점검 체크리스트

점검일자		점검자	(인)	확인자	(인)

□ 영상정보처리기기 일반 현황

녹화기 모1 명		영상정보 보유기간		카메라 대수		카메라 설치위치	

□ 영상정보처리기기 점검 사항

구분	점 검 내 용	점검 결과	비고
설비 관련	◦ 영상정보는 정상적으로 촬영·저장되고 있는가?		
	◦ 영상정보 보유기간 대비 녹화기(DVR)의 저장 용량은 적정한가?		
	◦ 영상정보 보유기간 만료 시 자동 삭제 기능은 정상적으로 작동하는가?		
	◦ 카메라의 촬영범위는 유치원 내로 작동되고 있는가? - 유치원 담장 밖 촬영 금지		
	◦ 카메라, 녹화기기, 케이블 등 설비의 훼손 및 고장은 없는가?		
보안 관련	◦ 영상정보가 유치원생·학부모·외부인 등에게 제한없이 노출되어 있지는 않는가?		
	◦ 영상정보처리기기에 의하여 수집.처리되는 영상정보로의 접근권한을 지정받은 최소한의 인원으로 제한하고 있는가?		
	◦ 영상정보는 암호화 조치를 통하여 안전하게 관리되고 있는가?		
	◦ 영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 잠금장치는 이상없이 설치되어 있는가?		
관리 관련	◦ 영상정보처리기기 운영관리방침 수립하여 공개하고 있는가?		
	◦ 영상정보처리기기 설치.운영 안내판은 이상없이 부착되어 있는가?		
	◦ 개인영상정보 영상물(열람, 존재확인) 신청서를 비치하여 활용하고 있는가?		
	◦ 열람 전후에 타인의 영상정보에 대한 비밀 유지를 안내하고 있는가?		
	◦ 개인영상정보관리대장을 비치하여 영상정보 열람, 파기 등에 관한 사항을 기록하고 있는가?		
기타 의견			

※ 유치원 여건에 따라 내용 추가 및 삭제 가능

<별지 제5호>

<table>
<tr><td colspan="4">개인영상정보 영상물 (□열람 □존재확인) 신청서</td><td colspan="2">처리여부</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>可</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="3">청구인
(학부모)
인적 사항</td><td>성 명</td><td></td><td>전화번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>생년월일</td><td></td><td>정보주체와의 관계</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">정보
주체
(유아 등)
인적사항</td><td>성 명</td><td></td><td>전화번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>생년월일</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">청구
내용</td><td>청구영상
기록기간</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>청구영상
설치장소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>영상청구
목적 및
사유</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">• 신청일로부터 10일 이내에 열람 결과 통지서가 발송될 예정입니다.
• 유치원의 장은 다음과 같은 사유가 있는 경우에 개인영상정보 열람 등 요청을 거부할 수 있습니다.
1. 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
2. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
3. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
(예시) 유치원의 영상정보처리기기 설치 목적 외의 사유로 열람을 신청한 경우
함께 촬영된 다른 정보주체 보호조치(혹은 다른 정보 주체의 제3자 제공 동의)가 불가능한 경우
과다한 분량의 요청으로 원활한 유치원 운영에 방해가 되는 경우
다른 정보주체의 사생활 침해 등 제반 사항을 고려하여 열람 거부가 유아의 이익에 부합하다고 판단되는 경우 등</td></tr>
<tr><td colspan="6">「개인정보보호법」 제17조에 따라 위와 같이 CCTV영상정보 (□열람 □존재확인)을 청구합니다.

년 월 일</td></tr>
</table>

청구인 : (서명 또는 인)

<별지 제6호> * 열람 可 통지의 경우

개인영상정보 열람 신청 결과 통지서				처리여부
				可
청구인 (학부모) 인적 사항	성 명		전화번호	
	생년월일		정보주체와의 관계	
	주 소			
정보 주체 (유아 등) 인적 사항	성 명		전화번호	
	생년월일			
	주 소			
열람 절차	열람 일시			
	열람 장소			
	준비 사항	□ 신분증 지참		

요청하신 CCTV 영상물 (□열람 □존재확인) 요청에 대한 결과를 위와 같이 알려드립니다.

년 월 일

00 유치원장

위 청구인은 청구 영상의 정보주체 및 타 원아의 개인영상정보에 대해 비밀을 유지할 것이며 비밀을 유지하지 않아 이를 위반한 경우 민·형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

정보주체의 동의를 받지 아니하고 개인영상정보를 제3자에게 제공하는 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해 있음 (개인정보보호법 제71조)

년 월 일

청구인 : (서명 또는 인)

<별지 제7호> * 열람 좀 통지의 경우

<table>
<tr><td colspan="4">개인영상정보 열람 신청 결과 통지서</td><td>처리여부
좀</td></tr>
<tr><td rowspan="3">청구인
(학부모)
인적 사항</td><td>성 명</td><td></td><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>생년월일</td><td></td><td>정보주체와의 관계</td><td></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">정보 주체
(유아 등)
인적 사항</td><td>성 명</td><td></td><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>생년월일</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">열람
불가
사유</td><td colspan="4">□ 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
□ 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
□ 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우</td></tr>
<tr><td colspan="4">(구체적으로 사유 기술)</td></tr>
<tr><td colspan="5">요청하신 CCTV 영상물 (□열람 □존재확인) 요청에 대한 결과를 위와 같이 알려드립니다.
불복하는 경우 이의신청을 통해 유치원 운영위원회 심의안건으로 상정할 수 있습니다.
※ 개인정보침해에 대해 118을 통해 상담받으실 수 있습니다.

년 월 일

00 유치원장</td></tr>
</table>

<별지 제8호>

개인영상정보 관리대장

번호	구분	일시	파일명/형태	담당자	목적/사유	이용.제공받는 제3자/열람등 요구자	이용.제공 근거	이용.제공 형태	기간
1	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기								
2	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기								
3	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기								
4	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기								
5	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기								
6	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기								

※ 개인영상정보 관리대장 작성요령은 다음 쪽에서 확인할 수 있음.

※ 필요한 경우 교직원용 개인영상정보관리대장을 별도로 작성할 수 있음.

<참고>

개인영상정보 관리대장 작성요령

○ 구분 : 이용/제공/열람/파기 중 1개에 √ 표시
- 이용 : 개인정보처리자가 영상자료 관리 등을 위해 이용하는 경우
- 제공 : 개인정보처리자 및 정보주체가 아닌 제3자에게 주는 경우 (제3자가 방문하여 현장에서 화면을 확인한 경우에도 제공에 해당)
- 열람 : 정보주체에게 본인의 영상자료를 보여주는 경우
- 파기 : 이용·제공·열람 후 파기한 경우 파기 내용을 기재(자동 삭제 포함)

○ 일시 : 신청받은 일시 기재('12.10.10. 14:00 등)

○ 파일명/형태 : 관리하고 있는 파일 명칭과 파일형태를 기재('12.10.5일 3~10번 CCTV/동영상, 121005-0003-00동.mp4 등)

○ 담당자 : 제공기관의 업무처리 담당자 소속/직급/성명 기재(00과 00직급 홍길동)

○ 목적/사유 : 신청기관이 제시한 목적/사유를 구체적으로 기재(범죄수사, 아동학대, 안전사고 확인 등)

○ 이용·제공받는 제3자/열람 등 요구자 : 책임 소재 명확화 및 사후 관리를 위해 신청기관 명칭과 취급자의 소속, 직급, 성명, 연락처 등을 기재(00경찰서 00계 직급 박길동 02-123-4567)

○ 이용·제공하는 근거 : 법령상 이용 또는 제공근거가 있는 경우 법령의 명칭과 조항을 기재

– 근거 법령이 없을 경우 신청 문서의 제목과 문서번호 등을 기재

○ 이용·제공 형태 : 자료열람, 자료복제(프린트, F/D, CD, USB), 기타(000형태)로 구분하여 기재

※ 수사나 재판 목적이 아니라면 자료열람으로 한정

○ 기간 및 파기예정일자 : 이용 또는 제공의 기간이 정하여져 있는 경우에는 그 기간을 기재(‘12.10.11~11.10)

– 제공의 경우에는 파기예정일자를 반드시 기재(파기예정 ‘12.11.10)

– 사전에 파기 시기를 정하여 자동 삭제하는 경우에는 파기 주기 및 자동 삭제 여부에 대한 확인 시기를 기재(30일 주기 자동 파기, 매월 1일 확인)

○ 파기 등 결과 및 처리일자

– 결과 회신 : 통보받음(수사종결 파기, ‘12.10.10, 파기자 김길동), 통보받음(기록물 보존, ’12.10.10), 통보받음(검찰 등 타기관 이첩, ‘12.10.10)

– 자료 반환 : 자료반환(‘12.10.11) 받은 후 파기함(12.10.11, 파기자 이길동)

– 기타 : 개인 등에게 타인의 얼굴을 모두 가리고 열람·제공하여 파기 결과 확인이 불필요한 경우에는 “타인영상 제거 후 제공(‘12.10.10)” 등으로 기재

– 파기기간 연장 : 연장 내용을 우선 기재하고, 향후 회신 등 결과를 추가 기재

○ 안전관리 요청 및 결과 : 영상자료를 제공할 때 안전한 관리에 대하여 따로 요청한 내용이 있는 경우에는 그 내용과 결과를 기재

<별지 제7호>

영상정보처리기기 영상정보 열람 관리대장(교직원용)

번호	일시	열람요구자	열람 목적 및 사유	열람 자료 특성	확인 결과 및 처리
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					